

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 1er ramadan 1417 - 10 janvier 1997

140^{ème} année

N° 3

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un chargé de mission	35
Nomination d'un directeur	35
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 31 décembre 1996, portant délégation de signature	35

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général de municipalité	35
Nomination de sous-directeurs	35
Nomination d'un chef de service	35
Cessation de fonction d'un sous-directeur	35

Ministère des Affaires Sociales

Nomination des présidents des conseils d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail	35
--	----

Ministère des Communications

Arrêté du ministre des communications du 31 décembre 1996, fixant les tarifs postaux et financiers du régime international	36
--	----

Ministère des Finances

Décret n° 96-2520 du 30 décembre 1996, relatif à la modification du décret n° 95-744 du 24 avril 1995 portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127

du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995 relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables	37
Nomination d'un receveur régional des finances	38
Nomination de chefs de centres régionaux des finances	38
Nomination de vérificateurs	39
Nomination de mandataires	39
Nomination d'un chef de service	39
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 96-2540 du 31 décembre 1996, portant attribution d'une terre collective à titre privé	39
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un secrétaire principal d'université	40
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 décembre 1996 fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études supérieures spécialisées délivrés par la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis	40
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 décembre 1996 modifiant et complétant l'arrêté du 28 juillet 1995, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis	41
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 décembre 1996 fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par la faculté de droit de Sfax	42
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Décret n° 96-2542 du 30 décembre 1996, portant déclassement de deux parcelles de terrain du domaine public maritime au domaine public militaire	44
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 96-2543 du 30 décembre 1996, portant attribution du Grand Prix du Président de la République pour la promotion de la céréaliculture au titre de la campagne 1995/1996	44
Décret n° 96-2544 du 30 décembre 1996, portant attribution du Grand Prix du Président de la République pour la promotion de l'oléiculture au titre de l'année 1996.	44
Décret n° 96-2545 du 30 décembre 1996, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la betterave à sucre au titre de la campagne 1995/1996	45
Décret n° 96-2546 du 30 décembre 1996, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures arboricoles au titre de l'année 1995/1996	45
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	46

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2513 du 30 décembre 1996.

Monsieur Brahim Khelil, ministre plénipotentiaire hors classe, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères.

Par décret n° 96-2514 du 30 décembre 1996.

Monsieur Brahim Khelil, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de directeur de l'Asie Pacifique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie Pacifique et les organisations régionales américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 31 décembre 1996, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 91-276 du 20 février 1991, nommant Monsieur Habib Ben Yahia, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 96-2234 du 18 novembre 1996, portant nomination de Monsieur Mohamed Afif Garbouj, ministre plénipotentiaire, chef de cabinet du ministre des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Afif Garbouj, ministre plénipotentiaire, chargé des fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères à compter du 1er novembre 1996, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er novembre 1996 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1996.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2515 du 30 décembre 1996.

Monsieur Taoufik Hamdouni, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Sousse.

Par décret n° 96-2516 du 31 décembre 1996.

Monsieur Mohamed Moncef Fitouri, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur de la médecine préventive et vétérinaire à la direction des services de santé au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 96-2517 du 31 décembre 1996.

Monsieur Ahmed Ghattas, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur des unités sanitaires de base à la direction des services de santé au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 96-2518 du 31 décembre 1996.

Monsieur Taoufik Béchir Khelifi, animateur de 1ère catégorie, est chargé des fonctions de chef de service des domaines agricoles et des ateliers à la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 96-2548 du 23 décembre 1996.

Monsieur Ahmed Khalsi, inspecteur des services financiers est déchargé des fonctions de sous-directeur des services administratifs à la commune de la Marsa à compter du 23 juillet 1996.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 96-2519 du 30 décembre 1996.

Sont désignées présidents des conseils d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail les personnes indiquées ci-après :

Hédi Saïd : président du conseil central d'arbitrage

Fakher Ben Salem : président du conseil régional d'arbitrage de Tunis

Nouri M'Zid : président du conseil régional d'arbitrage de Sfax

Mahmoud Karoui : président du conseil régional d'arbitrage de Sousse

Abdelkader Safi : président du conseil régional d'arbitrage de Nabeul

Rafaa Naouar : président du conseil régional d'arbitrage de Bizerte

Mohamed Aloui : président du conseil régional d'arbitrage de Gafsa

Faouzia Ben Alaya : président du conseil régional d'arbitrage de Kef

Mejda Fehri : président du conseil régional d'arbitrage de Béja

Ali Gharbi : président du conseil régional d'arbitrage de Jendouba

Mohamed Ben Mahjoub Triter : président du conseil régional d'arbitrage de Monastir

Lotfi Ben Jeddou : président du conseil régional d'arbitrage de Kasserine

Bouraoui Slama : président du conseil régional d'arbitrage de Mahdia

Béchir Métoui : président du conseil régional d'arbitrage de Zaghouan

Mohamed Najib Gharbi : président du conseil régional d'arbitrage de Siliana

Taïeb Labidi : président du conseil régional d'arbitrage de Sidi Bouzid

Abdennasser Sebaï : président du conseil régional d'arbitrage de Kairouan

Jaafar Friaa : président du conseil régional d'arbitrage de Medenine

Ezzeddine Hmila : président du conseil régional d'arbitrage de Gabès

Belgacem Ouhichi : président du conseil régional d'arbitrage de Tataouine

Hédi Ayari : président du conseil régional d'arbitrage de Kébili

Hadeef Belakhedhar : président du conseil régional d'arbitrage de Ben Arous

Abdelmajid Esseghir Ben Abdallah : président du conseil régional d'arbitrage d'Ariana

Chedhly Souid : président du conseil régional d'arbitrage de Tozeur.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 31 décembre 1996, fixant les tarifs postaux et financiers du régime international.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 96-52 du 1er juillet 1996, portant ratification des actes du XXIème congrès de l'union postale universelle,

Vu l'arrêté du 7 février 1991, fixant les tarifs postaux et financiers du régime international,

Arrête :

Article premier. - Les tarifs postaux et financiers du régime international sont fixés comme suit :

Titre premier

Les services postaux

Chapitre I

Les tarifs des services de base

1 - Pays de l'Union du Maghreb Arabe :

			Envois Prioritaires	Envois non prioritaires
	jusqu'à	20grs	0,350 D	—
au dessus de	20grs et jusqu'à	100grs	0,900 D	0,500 D
au dessus de	100grs et jusqu'à	250grs	1,700 D	0,950 D
au dessus de	250grs et jusqu'à	500grs	2,200 D	1,600 D
au dessus de	500grs et jusqu'à	1000grs	3,800 D	3,300 D
au dessus de	1000grs et jusqu'à	2000grs	6,300 D	3,800 D
en sus par	1000grs ou fraction de	1000grs	4,000 D	2,000 D

2 - Autres Pays Arabes :

			Envois Prioritaires	Envois non prioritaires
	jusqu'à	20grs	0,450 D	—
au dessus de	20grs et jusqu'à	100grs	1,300 D	0,700 D
au dessus de	100grs et jusqu'à	250grs	2,700 D	1,400 D
au dessus de	250grs et jusqu'à	500grs	4,500 D	2,600 D
au dessus de	500grs et jusqu'à	1000grs	7,800 D	4,300 D
au dessus de	1000grs et jusqu'à	2000grs	13,300 D	7,800 D
en sus par	1000grs ou fraction de	1000grs	6,000 D	3,000 D

3 - Pays d'Afrique :

			Envois Prioritaires	Envois non prioritaires
	jusqu'à	20grs	0,550 D	—
au dessus de	20grs et jusqu'à	100grs	2,000 D	1,600 D
au dessus de	100grs et jusqu'à	250grs	4,500 D	3,300 D
au dessus de	250grs et jusqu'à	500grs	8,900 D	6,700 D
au dessus de	500grs et jusqu'à	1000grs	16,200 D	11,700 D
au dessus de	1000grs et jusqu'à	2000grs	29,000 D	20,000 D
en sus par	1000grs ou fraction de	1000grs	9,000 D	4,500 D

4 - Pays d'Europe :

			Envois Prioritaires	Envois non prioritaires
	jusqu'à	20grs	0,500 D	—
au dessus de	20grs et jusqu'à	100grs	1,600 D	1,400 D
au dessus de	100grs et jusqu'à	250grs	3,500 D	2,800 D
au dessus de	250grs et jusqu'à	500grs	6,900 D	5,700 D
au dessus de	500grs et jusqu'à	1000grs	12,200 D	9,700 D
au dessus de	1000grs et jusqu'à	2000grs	21,000 D	16,000 D
en sus par	1000grs ou fraction de	1000grs	5,000 D	2,500 D

5 - Autres pays :

			Envois Prioritaires	Envois non prioritaires
	jusqu'à	20grs	0,600 D	—
au dessus de	20grs et jusqu'à	100grs	2,400 D	1,800 D
au dessus de	100grs et jusqu'à	250grs	5,500 D	3,800 D
au dessus de	250grs et jusqu'à	500grs	10,900 D	7,700 D
au dessus de	500grs et jusqu'à	1000grs	20,200 D	13,700 D
au dessus de	1000grs et jusqu'à	2000grs	37,000 D	24,000 D
en sus par	1000grs ou fraction de	1000grs	13,000 D	6,500 D

- Poids maximum = 5kgs

- Les envois de livres, journaux et écrits périodiques bénéficient d'une réduction de 50% sur les tarifs des services de base.

Chapitre II

Les tarifs des autres services

1 - Coupon-réponse de l'union postale universelle :

- prix de vente par unité 1,100 D

2 - Présentation à la douane :

- par objet soumis au droit de douane 3,000 D

- par sac spécial soumis au droit de douane 5,000 D

- par objet ou sac spécial non soumis au droit de douane 0,500 D

3 - Magasinage :

- par jour 1,000 D

- maximum de perception 27,000 D

Chapitre III

Les tarifs des services accessoires

Les tarifs des services accessoires du régime intérieur sont applicables aux services accessoires du régime international.

Art. 2. - Les célogrammes jusqu'au poids de 7 kgs sont exonérés de tous tarifs postaux.

Art. 3. - En cas de perte, spoliation ou avarie d'un envoi recommandé ou avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité égale au montant réel du dommage; les dommages

indirects ou bénéfiques non réalisés ne sont pas pris en considération. L'indemnité ne peut dépasser les montants suivants :

- perte d'un envoi recommandé prioritaire 40,000 D
- perte d'un envoi recommandé non prioritaire 30,000 D
- perte, spoliation ou avarie d'un envoi Montant de la valeur déclarée avec valeur déclarée avec un maximum de 5000 D

Titre deux

Les services financiers

Chapitre I

Tarifs des mandats

1 - Mandats cartes et listes :

jusqu'à 100 D	4,000 D
de 100,001 jusqu'à 200 D	5,500 D
de 200,001 jusqu'à 300 D	7,500 D
de 300,001 jusqu'à 400 D	8,500 D
de 400,001 jusqu'à 500 D	9,500 D
au dessus de 500 D	11,000 D

2 - Mandats de versement CCP :

jusqu'à 100 D	2,500 D
de 100,001 jusqu'à 200 D	4,000 D
de 200,001 jusqu'à 300 D	5,500 D
de 300,001 jusqu'à 400 D	7,000 D
de 400,001 jusqu'à 500 D	8,500 D
au dessus de 500 D	10,000 D

3 - Mandats télégraphiques :

Tarifs indiqués aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus majorés des tarifs des télégrammes.

- le mandat carte échangé par l'intermédiaire d'une administration étrangère est soumis à un tarif supplémentaire de :
 - par 10D ou fraction de 10D 0,050 D
 - avec un minimum de perception de 0,500 D
 - et un maximum de perception de 1,000 D

Chapitre II

Tarifs des chèques postaux

- 1 - encaissement chèque 5,000 D
- 2 - postchèque : le postchèque est assujéti au tarif des mandats cartes de versements (chapitre I titre II).
- 3 - virements internationaux 7,000 D
en sus récupération des frais justifiés
- 4 - recouvrement effet
 - 4-1 tarif fixe 10,000 D
en sus récupération des frais justifiés
 - 4-2 prorogation, changement de domiciliation d'effet 10,000 D
 - 4-3 récupération frais sur effet impayé même taxe que le régime intérieur

Chapitre III

Tarifs des prestations financières diverses

1 - retrait ou modification d'adresse d'un mandat :

- par voie postale 1,500 D
- par voie télégraphique tarif des télégrammes en sus
- 2 - réclamation gratuit
- 3 - paiement en main propre 0,400 D
- 4 - visa pour date 1,500 D
- 5 - poste restante 0,350 D

Art. 4. - Les tarifs des services rapid-poste, télécopie (postfax), colis postaux et des services nouveaux du régime international sont fixés par décision du ministre des communications.

Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté susvisé du 7 février 1991.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1996.

Le Ministre des Communications

Habib Ammar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 96-2520 du 30 décembre 1996, relatif à la modification du décret n° 95-744 du 24 avril 1995 portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995 relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 26 instituant le droit complémentaire provisoire telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 88 et 89,

Vu le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 96-859 du 1er mai 1996, portant modification du décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste n° III annexée au décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables, les produits et équipements suivants :

Ex.6901 : carreaux ou briques réfractaires contenant

ou plus de 10% de zirconium

Ex.6902 :

Ex.853210.0 : batteries de condensateurs pour compensation

ou de l'énergie réactive.

Ex.853230.0

Art. 2. - Sont transférés de la liste n° I annexée au décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé à la liste n° III annexée au même décret les produits suivants :

Ex.701931.0 : laine de verre.

Art. 3. - Sont supprimés de la liste n° II annexée au décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé les produits relevant de la position tarifaire Ex.400910.9 et sont remplacés par les produits suivants :

Ex.400910.9 : tube en caoutchouc non durci de diamètre < à 69mm.

Art. 4. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 décembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2521 du 31 décembre 1996.

Monsieur Chedly El Abed, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur régional des finances à Sousse.

En application des dispositions de l'article 17 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2522 du 31 décembre 1996.

Monsieur Abderrazak El Khouja, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts Tunis I à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2523 du 31 décembre 1996.

Monsieur Mohamed Salah Khammassi, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts de Sfax à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2524 du 31 décembre 1996.

Monsieur Habib Bellazrag, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts de Sousse à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2525 du 31 décembre 1996.

Monsieur Mokhtar El Fekih, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts de l'Ariana à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2526 du 31 décembre 1996.

Monsieur Mahmoud M'tir, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts de Ben Arous à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2527 du 31 décembre 1996.

Monsieur Mohsen El Ajmi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts de Gabès à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2528 du 31 décembre 1996.

Monsieur Hassen Brahim, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts de Kairouan à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2529 du 31 décembre 1996.

Monsieur Mohamed Aouini, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts de Gafsa à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2530 du 31 décembre 1996.

Monsieur Hassen Sammari, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts de Zaghouan à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-2531 du 31 décembre 1996.

Monsieur Mohamed Chedly Sghaïer, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts de Kébili à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-2532 du 31 décembre 1996.

Monsieur Zouhaïer Ben Turkia, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé vérificateur de première classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe III de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2533 du 31 décembre 1996.

Monsieur Nouredine Dkhil, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de vérificateur de première classe à la direction générale de la comptabilité publique.

En application des dispositions de l'article 21 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2534 du 31 décembre 1996.

Monsieur Lotfi El Ghoudi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de deuxième classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe III de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-2535 du 31 décembre 1996.

Monsieur Abdellatif Dachraoui, inspecteur central des services financiers, au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations comptables à la recette régionale des finances à Jendouba.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2536 du 31 décembre 1996.

Monsieur Habib Trigui, administrateur conseiller au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de division de comptabilité pour les opérations comptables à la recette régionale des finances de Tunis.

En application de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2537 du 31 décembre 1996.

Monsieur Ahmed El Haj Youssef, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité pour la surveillance de l'exécution de la mission de recouvrement des créances publiques à la recette régionale des finances à Mahdia.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-2240 du 31 octobre 1994, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-2538 du 31 décembre 1996.

Monsieur Taïeb El Amri, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service d'encadrement des bureaux de contrôle des impôts au centre régional de contrôle des impôts de l'Ariana à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 96-2539 du 31 décembre 1996.

Monsieur Bouich Mestaoui, administrateur au ministère des finances, est nommé chef de service d'encadrement des bureaux de contrôle et impôts au centre régional de contrôle des impôts Tunis I à la direction générale du contrôle fiscal.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 96-2540 du 31 décembre 1996, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Douali du gouvernorat de Gafsa, (concernant la terre collective dite El Fej et Baqui Souinia).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Douali de la délégation de Gafsa Nord en date du 7 octobre 1991 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Fej et Baqui Souinia, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Gafsa Nord les 7 décembre 1992 et 8 janvier 1993 par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 23 juin 1994 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 21 août 1996.

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Douali de la délégation de Gafsa Nord, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Fej et Baqui Souinia et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 7 octobre 1991, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Gafsa Nord les 7 décembre 1992 et 8 janvier 1993, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 23 juin 1994 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 21 août 1996 et ce conformément aux tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1996.

*P/ Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

NOMINATION

Par décret n° 96-2541 du 31 décembre 1996.

Monsieur Jalel Meftah, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 décembre 1996 fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études supérieures spécialisées délivrés par la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 87-61 du 13 novembre 1987, ratifiant le décret-loi n° 87-4 du 24 septembre 1987 portant création d'une faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes d'études supérieures spécialisées,

Sur proposition du conseil scientifique,

Après délibération du conseil de l'université de droit, d'économie et de gestion de Tunis,

Après habilitation du conseil des universités.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études supérieures spécialisées délivrés par la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Art. 2. - La faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis délivre les deux diplômes d'études supérieures spécialisées suivants :

- droit de l'entreprise,
- droit foncier.

Titre premier

Du régime des études

Art. 3. - L'autorisation d'inscription aux diplômes d'études supérieures spécialisées est accordée par le doyen aux candidats titulaires de la maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme admis en équivalence, ainsi qu'à tout titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'une durée de quatre ans au moins, après accord de la commission du diplôme d'études supérieures spécialisées concernée.

Art. 4. - Nul ne peut être inscrit plus de deux fois au même diplôme d'études supérieures spécialisées organisé par la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Art. 5. - L'assiduité aux différents enseignements et aux stages est obligatoires. La commission du diplôme d'études supérieures spécialisées concernée fixe les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que le nombre d'absences tolérées et ce, après avis du conseil scientifique.

Art. 6. - Des stages de formation pratique sont organisés à l'intention des étudiants.

La commission du diplôme d'études supérieures spécialisées veille à l'organisation des stages.

Elle charge un ou plusieurs de ses membres du placement des étudiants auprès des entreprises, organismes et administrations selon les modalités agréées d'un commun accord entre eux et la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Art. 7. - A l'issue du stage, l'étudiant rédige un mémoire dont le sujet est fixé d'un commun accord entre la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis et l'organisme auprès duquel le stage est organisé.

Chapitre premier

Du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit de l'entreprise

Art. 8. - Les études en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit de l'entreprise durent trois semestres consécutifs suivis d'un stage de formation pratique d'une durée de trois mois.

Art. 9. - Les enseignements obligatoires du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit de l'entreprise et leur volume horaire hebdomadaire sont fixés ainsi qu'il suit :

Semestre	Modules	Volume horaire Hebdomadaire
1er semestre - Anglais juridique et des affaires (I)		2 heures
- Pacte social, identifiants et structures		3 heures
- Infrastructures humaines et matérielles (I)		2h30mn
2° semestre - Anglais juridique et des affaires (II)		2 heures
- Infrastructures humaines et matérielles (II)		2h30mn
- Activité de l'entreprise (I)		1h30mn
3° semestre - Anglais juridique et des affaires (III)		2 heures
- Activité de l'entreprise (II)		2h30mn
- Evolution, expansion, transmission et disparition de l'entreprise		3h30mn

Chapitre 2

Du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit foncier

Art. 10. - Les études en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit foncier durent deux semestres consécutifs suivis d'un stage de formation pratique d'une durée de trois mois.

Art. 11. - Les enseignements obligatoires du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit foncier et leur volume horaire hebdomadaire sont fixés ainsi qu'il suit :

Semestre	Modules	Volume horaire Hebdomadaire
1er semestre - Droit des biens		3 heures
- Droit de l'aménagement du territoire		3 heures
- Immatriculation foncière		3 heures
- Système foncier et structures agraires (I)		
Droit rural (I)		3 heures
2° semestre		
- Système foncier et structures agraires (II)		
Droit rural (II)		3 heures
- Fiscalité foncière		3 heures
- Publicité foncière		3 heures
- Droit de l'environnement		3 heures

Titre 2

Du régime des examens

Art. 12. - Les examens en vue de l'obtention des diplômes d'études supérieures spécialisées comportent deux sessions :

Une session principale organisée à la fin des enseignements de chaque module.

Une session de rattrapage organisée après l'achèvement des enseignements du diplôme d'études supérieures spécialisées concerné.

Art. 13. - Les examens du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit de l'entreprise comportent une épreuve de contrôle continu portant sur le module d'anglais juridique et des affaires, trois épreuves écrites de quatre heures chacune et des épreuves orales portant sur les autres modules.

les modules faisant l'objet d'épreuves écrites et d'épreuves orales sont fixés par le doyen sur proposition de la commission du diplôme d'études supérieures spécialisées.

les épreuves sont notées de 0 à 20 et sont toutes affectées du coefficient 1.

Art. 14. - Les examens du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit foncier sont semestriels. Ils comportent des épreuves écrites et des épreuves orales.

Les épreuves écrites durent trois heures chacune et portent sur deux des quatre modules objet des enseignements dispensés au cours du semestre.

Les épreuves orales portent sur les deux autres modules objet des enseignements dispensés au cours du semestre.

Les modules faisant l'objet d'épreuves écrites et d'épreuves orales sont fixés par le doyen sur proposition de la commission du diplôme d'études supérieures spécialisées.

Les épreuves sont notées de 0 à 20 et sont toutes affectées du coefficient 1.

Art. 15. - Pour être déclaré admis, l'étudiant doit obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.

Art. 16. - Les étudiants déclarés non admis repassent les épreuves dans lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne.

Le candidat qui se présente à la session de rattrapage bénéficie de la meilleure des deux notes obtenues aux deux sessions d'examen.

Art. 17. - La soutenance du mémoire de stage a lieu dans les conditions fixées par les articles 11 et 14 du décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995 ci-dessus visé.

Art. 18. - Les diplômes d'études supérieures spécialisées sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995 ci-dessus visé.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1996.

Le Ministre de l'enseignement supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 décembre 1996 modifiant et complétant l'arrêté du 28 juillet 1995, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de finances pour la gestion 1969 et notamment son article 21,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 86-945 du 13 octobre 1986, portant changement d'appellation de deux établissements publics,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, et notamment son titre premier,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 juillet 1995, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

Sur proposition du conseil scientifique,

Après délibération du conseil de l'université de droit, d'économie et de gestion de Tunis,

Après habilitation du conseil des universités.

Arrête :

Article premier. - Les articles 1, 5, 18 et 19 de l'arrêté du 28 juillet 1995 sus-visé sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :

Article premier. (nouveau) - La faculté de droit et des sciences politiques de Tunis délivre les diplômes d'études approfondies dans les spécialités suivantes :

- droit privé,
- droit public,
- sciences politiques,
- sciences criminelles,
- droit des contrats et des investissements.

Art. 5. (nouveau) - Les matières avec séminaires enseignées en première année de chaque diplôme d'études approfondies sont réparties comme suit :

Spécialités	Matières	Volume horaire Hebdomadaire
- Droit privé	- Droit civil	3 heures
	- Droit commercial	à raison de 1h30
	- Droit international privé	de cours et 1h30
	- Droit social	de séminaire
	- Droit fiscal	
Droit public	- Droit constitutionnel approfondi	3 heures
	- Droit administratif approfondi	à raison de
	- Droit international approfondi	1h30 de cours et 1h30 de séminaire
Sciences politiques	- Systèmes politiques comparés	3 heures
	- Relations internationales	à raison de
	- Méthodes des sciences sociales	1h30 de cours et 1h30 de séminaire
- Sciences criminelles	- Droit pénal général	3 heures
	- Droit pénal spécial	à raison de 1h30
	- Criminologie et sciences pénitentiaires	de cours et 1h30 de séminaire
- Droit des contrats et des investissements	- procédure pénale	
	- Droit civil	3 heures
	- Droit commercial	à raison de 1h30
	- Droit de l'arbitrage et de l'investissement	de cours et 1h30 de séminaire
	- Droit pénal économique et politiques économiques publiques	

Art. 18. (nouveau) - La soutenance du mémoire de recherche se déroule, au titre de la session principale, pendant le mois d'octobre.

le doyen peut, à titre exceptionnel, et après avis de la commission du diplôme d'études approfondies, autoriser le candidat non admis à soutenir le mémoire, au titre d'une session de rattrapage au cours du mois de décembre.

Art. 19. (nouveau) - le diplôme d'études approfondies est délivré conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 93-1823 ci-dessus visé.

Le diplôme indiquera, en outre, la moyenne d'admission aux examens de la première année du diplôme d'études approfondies.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1996.

Le Ministre de l'enseigneemnt supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 décembre 1996 fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par la faculté de droit de Sfax.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 88-107 du 18 août 1988 portant création de la faculté de droit de Sfax,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 73 -516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, et notamment son titre premier,

Sur proposition du conseil scientifique,

Après délibération du conseil de l'université de Sfax pour le Sud,

Après habilitation du conseil des universités,

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies délivrés par la faculté de droit de Sfax.

Art. 2. - La faculté de droit de Sfax délivre le diplôme d'études approfondies dans la spécialité suivante :

- droit des affaires

Titre premier

Du régime des études

Art. 3. - Les études en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies durent quatre semestres consécutifs répartis comme suit :

a) deux semestres consécutifs consacrés aux enseignements ;

b) deux semestres consécutifs consacrés aux séminaires de formation pédagogique et de recherche ainsi qu'à la préparation d'un mémoire de recherche

Art. 4. - L'inscription en vue de la préparation du diplôme d'études approfondies a lieu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1823 ci-dessus visé.

Les candidats peuvent être autorisés à prendre une deuxième inscription en première année et une deuxième inscription en deuxième année du diplôme d'études approfondies.

Art. 5. - Sont admis à s'inscrire en première année du diplôme d'études approfondies les candidats titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme admis en équivalence.

L'inscription est accordée par le doyen sur avis de la commission du diplôme d'études approfondies.

Art. 6. - Sont admis à s'inscrire en deuxième année du diplôme d'études approfondies, les candidats ayant subi avec succès les examens de la première année et obtenu l'accord d'un enseignant ayant qualité pour diriger les mémoires de recherche.

Art. 7. - La présence au cours et séminaires de formation pédagogique et de recherche est obligatoire. La commission du diplôme d'études approfondies propose au doyen les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que le nombre d'absences tolérées.

Chapitre 1

De la première année du diplôme d'études approfondies de droit des affaires

Art. 8. - Les enseignements dispensés dans le cadre de la première année du diplôme d'études approfondies de droit des affaires sont organisés en semestres. Ils comportent des enseignements obligatoires accompagnés ou non de séminaires.

La liste des matières faisant objet de cours sans séminaires est proposée aux étudiants au début de l'année universitaire. Elle est arrêtée par le conseil scientifique sur proposition de la commission du diplôme d'études approfondies concerné.

La commission du diplôme d'études approfondies peut proposer au conseil scientifique une modification partielle de la liste des matières avec ou sans séminaires et ce dans les limites des possibilités d'encadrement offertes.

Art. 9. - Les enseignements dispensés dans le cadre de la première année du diplôme d'études approfondies de droit des affaires et leur volume horaire semestriel sont définis comme suit :

Matières	Volume horaire semestriel
- Droit commercial et bancaire I	40 heures
- Droit commercial et bancaire II	40 heures
- Droit pénal des affaires	40 heures
- Droit des institutions européennes	40 heures
- Droit fiscal des entreprises I	40 heures
- Droit fiscal des entreprises II	40 heures
- Droit civil	40 heures
- Droit du travail	40 heures
- Droit du commerce international	40 heures

Chapitre 2

De la deuxième année du diplôme d'études approfondies de droit des affaires

Art. 10. - La deuxième année du diplôme d'études approfondies de droit des affaires comprend la préparation d'un mémoire de recherche ainsi que des séminaires de formation pédagogique et de recherche.

Art. 11. - Le mémoire de recherche porte sur un sujet original. Il est agréé, inscrit, préparé et soutenu conformément aux dispositions des articles 4 et de 8 à 12 du décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 ci-dessus visé.

Art. 12. - Parallèlement à la préparation du mémoire, les candidats au diplôme d'études approfondies de droit des affaires suivent obligatoirement des séminaires de formation pédagogique et de recherche fixés par le doyen après avis du conseil scientifique sur proposition de la commission du diplôme d'études approfondies.

Art. 13. - La responsabilité des séminaires de formation pédagogique et de recherche est confiée à un ou plusieurs enseignants choisis par la commission du diplôme d'études approfondies qui fixe, par ailleurs, les modalités d'organisation desdits séminaires.

Art. 14. - La commission du diplôme d'études approfondies propose au doyen le nombre d'absences au delà desquelles le candidat ne sera pas admis à soutenir son mémoire.

Titre 2

Du régime des examens

Art. 15. - Les examens de la première année du diplôme d'études approfondies comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Ces examens sont organisés en deux sessions successives : une session principale et une session de rattrapage. Celle-ci est organisée pour les candidats déclarés non admissibles lors de la session principale, une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale.

Chaque épreuve est sanctionnée par une note comprise entre zéro et vingt.

Art. 16. - les épreuves d'admissibilité consistent en deux épreuves écrites d'une durée de six heures chacune. Elles sont affectées d'un coefficient 2 et portent sur les enseignements obligatoires accompagnés de séminaires.

Art. 17. - Est déclaré admissible le candidat qui totalise au moins quarante points sur quatre vingts dans les épreuves écrites.

Le candidat non admis garde le bénéfice de l'admissibilité lors de la session de rattrapage.

Art. 18. - Les épreuves d'admission consistent en une épreuve d'exposé-discussion et quatre épreuves orales.

a) L'épreuve d'exposé-discussion porte sur l'un des enseignements obligatoires non accompagnés de séminaire. L'exposé dure quinze minutes environ. Il est suivi d'une discussion de trente minutes environ qui porte sur le sujet de l'exposé et sur des questions générales relatives à l'enseignement objet de l'épreuve.

L'épreuve d'exposé-discussion a lieu devant un jury désigné à cet effet par la commission du diplôme d'études approfondies de droit des affaires. Elle est affectée d'un coefficient 2.

b) Les épreuves orales portent sur les autres enseignements non accompagnés de séminaires. Elles sont affectées d'un coefficient 1.

Art. 19. - Une session de rattrapage est organisée pour les candidats non admis définitivement. Elle porte sur les épreuves orales et l'épreuve d'exposé-discussion mentionnées à l'article 18 du présent arrêté. Le candidat qui se présente à la session de rattrapage bénéficie de la meilleure des deux notes obtenues aux deux sessions d'examen.

Art. 20. - Est déclaré définitivement admis le candidat qui totalise au moins 100 points sur 200 dans l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Le candidat qui se présente à la session de rattrapage garde le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10/20 obtenues aux épreuves d'admission.

Art. 21. - La soutenance du mémoire de recherche se déroule, au titre de la session principale, pendant le mois d'octobre.

Le doyen peut, à titre exceptionnel, et après avis favorable de la commission du diplôme d'études approfondies, autoriser le candidat non admis à soutenir le mémoire au titre de la session de rattrapage au cours du mois de décembre.

Art. 22. - Le diplôme d'études approfondies de droit des affaires est délivré conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 93-1823 ci-dessus visé.

Le diplôme indiquera, en outre, la moyenne d'admission aux examens de la première année du diplôme d'études approfondies de droit des affaires.

Art. 23. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1996.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

**Décret n° 96-2542 du 30 décembre 1996, portant
déclassement de deux parcelles de terrain du domaine
public maritime au domaine public militaire.**

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu le décret du 24 septembre 1885 relatif au domaine public,
Vu le décret du 18 octobre 1906 relatif au domaine militaire,
aux travaux mixtes et aux servitudes militaires,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995 relatif au domaine public
maritime et notamment son article 16,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de la défense nationale,
des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de
l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont déclassées du domaine public maritime
au domaine public militaire les deux parcelles de terrain A et B
accusant respectivement une superficie de 27782 m2 et de 21218
m2, sises au port de pêche et de plaisance de la Goulette telles
qu'elles sont délimitées par un liseré rouge sur le plan annexé au
présent décret.

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense nationale, les
ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de
l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de

l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 décembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

**Décret n° 96-2543 du 30 décembre 1996, portant
attribution du Grand Prix du Président de la République
pour la promotion de la céréaliculture au titre de la
campagne 1995/1996.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de
l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu le décret n° 76-320 du 2 avril 1976 instituant le Grand Prix
du Président de la République pour la promotion de la
céréaliculture et notamment son article 4,

Décrète :

Article premier. - Le Grand Prix du Président de la
République pour la promotion de la céréaliculture au titre de la
campagne 1995/1996 est décerné au gouvernorat de Zaghuan.

Art. 2. - Le Grand Prix du Président de la République est
décerné aux personnes physiques et morales privées suivantes
relevant du gouvernorat de Zaghuan :

N°	Noms et Prénoms	Imada	Délégation	Montant
1	Ajmi Abdelmajid Ben Kacem	Jradou	Zriba	1400 dinars
2	U.C.P.A. Echabab	Bir M'cherga	Bir M'cherga	1200 dinars
3	S.M.V.D.A. 7 Stars	Zriba	Zriba	1000 dinars
4	Mohamed Salah Denguezli	Ghrifet	El Fahs	800 dinars
5	Mokhtar Ben Mohamed Ben Youssef	Ghrifet	El Fahs	600 dinars
TOTAL				5.000 dinars

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 décembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

**Décret n° 96-2544 du 30 décembre 1996, portant attribution du Grand Prix du Président de la République pour la
promotion de l'oléiculture au titre de l'année 1996.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu le décret n° 88-1617 du 7 septembre 1988 instituant le Grand Prix du Président de la République pour la promotion de l'oléiculture et
notamment son article 3,

Décrète :

Article premier. - Le Grand Prix du Président de la République pour la promotion de l'oléiculture au titre de l'année 1996 est décerné aux
gouvernorats de Médenine et de Kairouan.

Art. 2. - Le Grand Prix du Président de la République est décerné aux personnes Physiques Privées suivantes :

1°) Du Gouvernorat de Medenine :

N°	Noms et Prénoms	Imada	Délégation	Montant
1	Taïeb Ben Mabrouk Ezzran	El Mouansa	Zarzis	1.750 dinars
2	Othman Ben Ali Ennajar	El Jorf	Sidi Makhoulf	1.650 dinars
3	Mustapha Ben Rejeb Ben Younes	Robbana	Midoun	1.600 dinars
TOTAL				5.000 dinars

2°) Du Gouvernorat de Kairouan :

N°	Noms et Prénoms	Imada	Délégation	Montant
1	Nejib Ben Ameer Hamzaoui	Chraitia Nord	Bouhajla	1.750 dinars
2	Mohamed Ben Hassen Baazaoui	Ranzaz	Cherarda	1.650 dinars
3	Ahmed Ben Hédi Ayadi	El Fejj	Nasrallah	1.600 dinars
TOTAL				5.000 dinars

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 décembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-2545 du 30 décembre 1996, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la betterave à sucre au titre de la campagne 1995/1996.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu le décret n° 76- 906 du 21 octobre 1976, instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion de la betterave à sucre et notamment son article 4,

Décète :

Article premier. - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la Betterave à sucre au titre de la campagne 1995/1996 est décerné au gouvernorat de Béja pour un montant de 4.900 dinars et au gouvernorat de Bizerte pour un montant de 2.100 dinars.

Art. 2. - Le grand prix du Président de la République est décerné aux personnes physiques suivantes:

1) Du gouvernorat de Béja:

Noms et Prénoms	Imada	Délégation	Montant
M'Naouar B. Ammar Kouki	Sidi Ismail	Thibar	700 dinars
Mattoussi Tijani	Grich El Oued	Medjez El Bab	700 dinars
Juini Ahmed	El Herri I	Medjez El Bab	700 dinars
Hamma B. Hassen Kouki	Nchima	Thibar	700 dinars
Ben Chiboub Ali	Maagoula	Béjà Sud	700 dinars
Jilani B. Abderrahmen Kouki	Nchima	Thibar	700 dinars
Kraiem Khemais	ElHerri II	Medjez El Bab	700 dinars
Total			4 900 dinars

2) Du gouvernorat de Bizerte:

Noms et Prénoms	Imada	Délégation	Montant
Hammami Belgacem	Mateur	Mateur	700 dinars
Aloui Ahmed	Hached	Mateur	700 dinars
Kamel Lamouchi	Naffet	Mateur	700 dinars
Total			2 100 dinars

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 décembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-2546 du 30 décembre 1996, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures arboricoles au titre de l'année 1995/1996.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu le décret n° 77- 655 du 15 août 1977, instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures Arboricoles et notamment son article 3,

Décète :

Article premier. - Le grand prix du Président de la République pour la promotion des cultures arboricoles au titre de la campagne 1995/1996 est décerné aux gouvernorats de Gabès et de Kairouan.

Art. 2. - Le grand prix du président de la République est décerné aux personnes physiques suivantes:

1) Du gouvernorat de Gabès :

N°	Noms et Prénoms	Imada	Délégation	Montant
1	Salah B. Mohamed B. Ali	Kettana	Mareth	1.000 dinars
2	Béchir Ben Kraiem	Kettana	Mareth	750 dinars
3	Mohamed B.Ali B. Smida	Kettana	Mareth	750 dinars
Total				2.500 dinars

2) Du gouvernorat du Kairouan :

N°	Noms et Prénoms	Imada	Délégation	Montant
1	Abdelwaheb Bouden	Draa Tamar	Kairouan Nord	1.000 dinars
2	Mohamed B. Jomâa Toumi	Marg Ellil	Kairouan Sud	750 dinars
3	Ahmed B. Boubaker Jelassi	El Aouamria	Chebika	750 dinars
Total				2.500 dinars

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 décembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 96-2547 du 31 décembre 1996.

Madame Daly Aïcha, ingénieur principal, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricoles à l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.